

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN

นาย พงษ์ศักดิ์ เจริญวิทย์

ผู้ถูกลง

หา

5100/2543

ป.อ. มาตรา 56

ป.วิ.พ. มาตรา 31

ป.วิ.อ. มาตรา 15

อาคารที่ทำการศาลยุติธรรมเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี บุคคลผู้มีอรรถคดีต้องมีความมั่นใจ และมีความอบอุ่นในความปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง การที่ ผู้ถูกลงหาพกพาอาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงดังกล่าวเข้าไปใน บริเวณที่ทำการศาล แสดงถึงความไม่เคารพยำเกรงต่อกฎหมาย ถือได้ว่าเป็นความผิดร้ายแรง ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาลงโทษ จำคุกผู้ถูกลงหา 2 เดือนและไม่รอลงโทษเหมาะสมแก่ พฤติการณ์แห่งรูปคดีและเป็นคุณแก่จำเลยมากแล้ว ไม่มีเหตุ ที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข

คดีสืบเนื่องมาจากพลตำรวจสมพงษ์ แก้วตา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดสุพรรณบุรี รายงานว่า ขณะที่พลตำรวจสมพงษ์ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจอาวุธหน้าศาล มีนายพงษ์ศักดิ์ เจริญวิทย์ จำเลยในคดีหมายเลขดำที่ 4424/2542 ของศาลชั้นต้น ข้อมามีกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่าน

เครื่องตรวจอาวุธเข้ามา จึงได้ทำการค้นตัวพบอาวุธปืนสั้นรีวอลเวอร์ขนาด .32 ยี่ห้อ สมิทแอนด์เวสสัน ไม่มีหมายเลขทะเบียน พร้อมกระสุนปืนขนาด .32 จำนวน 2 นัด และปลอกกระสุนปืนขนาด .32 จำนวน 1 ปลอก ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้าน หน้า จึงรายงานให้ศาลทราบ

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาได้รับว่าได้พกพาอาวุธปืนดังกล่าวเข้าไปใน บริเวณที่ทำการของศาลจริง เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณ ศาลมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1) อาศัยอำนาจประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 33 (ที่ถูก ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15) ให้จำคุกผู้กล่าวหา มีกำหนด 6 เดือน

ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณาแก้เป็นว่า ลดมาตราส่วนโทษให้ผู้ถูกกล่าวหาถึง หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 จำคุก 3 เดือน และลดโทษให้อีกหนึ่งใน สามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็น ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ถูกกล่าวหาฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "อาคารที่ทำการศาลยุติธรรมเป็นสถานที่อำนวยความสะดวก ยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี บุคคลผู้มีอรรถคดีต้องมีความมั่นใจและมีความ อบอุ่นในความปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง การที่ผู้ถูกกล่าวหาพกพาอาวุธปืนซึ่ง เป็นอาวุธร้ายแรงดังกล่าวเข้าไปในบริเวณที่ทำการศาลแสดงถึงความไม่เคารพ ยำเกรงต่อกฎหมาย ถือได้ว่าเป็นความผิดร้ายแรง ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณา

ลงโทษจำคุกผู้ถูกกล่าวหา และไม่รอการลงโทษเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดี และเป็นคุณแก่จำเลยมากแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดลจรัส รัตนโศภิต-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ประพันธ์ ทรัพย์แสง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>